RAHMENVERTRAG ÜBER KUNDENKOOPERATION UND IMMOBILIENBETEILIGUNG

Wirksamkeitsdatum: _____ | **Vertrags-ID:** BW-AGR-_____

Dieser Entwurf ist ausschließlich ein Rahmenvertrag. Er ist weder Angebotsmemorandum noch Zeichnungsvereinbarung, Urkunde, Eigentumsnachweis, Maklervertrag, Steuerberatung oder Einkommensgarantie. Eine Immobilienbeteiligung wird erst verbindlich, wenn die Parteien einen objektspezifischen Nachtrag unterzeichnen und sämtliche Prüfungen abgeschlossen sind.

1. Parteien

Gesellschaft	**[VOLLSTÄNDIGEN RECHTLICHEN FIRMENNAMEN UND RECHTSFORM EINFÜGEN]**, handelnd unter Brickwise / Fractional Real Estate („Gesellschaft“).
Registrierung	Registrierungsnr.: _____; Rechtsordnung: _____; Satzungssitz: _____.
Geschäftsanschrift	370 NE 75th Street, Unit 126, Miami, Florida 33138, Vereinigte Staaten.
Kunde	Vollständiger Name: _____; Geburts-/Gründungsdatum: _____; Anschrift: _____; E-Mail: _____ („Kunde“).

Gesellschaft und Kunde sind jeweils eine „Partei“ und gemeinsam die „Parteien“. Der Kunde bestätigt, dass sämtliche Onboarding-Angaben vollständig, aktuell und richtig sind.

2. Zweck und Umfang

2.1 Dieser Vertrag regelt das Verfahren, nach dem der Kunde Immobilienangebote im Brickwise-Portal prüfen, unverbindliches Interesse erklären, Beteiligungseinheiten oder „Anteile“ anfragen, Prüfungen abschließen, genehmigte Transaktionen finanzieren sowie Berichte und gegebenenfalls Ausschüttungen erhalten kann.

2.2 Das Portal ist ein Informations- und Arbeitsinstrument. Die Anzeige einer Immobilie, Berechnung, Rendite, Anteilszahl, Zahlungsoption oder eines Status bewirkt keine Annahme, Eigentumsübertragung, Treuhand, Verwahrung, Einlage oder Ausschüttungspflicht.

2.3 Jede genehmigte Transaktion benötigt einen **Immobilienbeteiligungs-Nachtrag** mit Immobilie, Haltestruktur, Emittent/Eigentümer, Rechten, Preis, Gebühren, Risiken, Übertragungsbeschränkungen, Ausschüttungspolitik, Laufzeit und anwendbarer Registrierungs- oder Ausnahmegrundlage. Bei Widerspruch gilt der Nachtrag für die betreffende Transaktion.

3. Begriffe

Verfügbares Geld sind tatsächlich erhaltene Beträge nach Rücklagen, Kosten, Steuern, Schuldendienst, Gebühren und Verbindlichkeiten. **Brutto-Immobilienerlös** sind tatsächlich vereinnahmte Mieten und sonstige Erlöse. **Netto-Ausschüttungsertrag** ist zur Ausschüttung genehmigtes verfügbares Geld. **Projektion** ist eine zukunftsbezogene Schätzung, keine Zusage. **Anteil** ist das im Nachtrag beschriebene vertragliche oder gesellschaftsrechtliche Recht und nicht zwingend direktes Grundbucheigentum.

4. Ablauf der Zusammenarbeit

Schritt 1 — Konto und Identität

Der Kunde erstellt ein persönliches Konto, bestätigt seine E-Mail-Adresse, nutzt ein sicheres Passwort und vervollständigt sein Profil. Zugangsdaten dürfen weder geteilt noch Dritten zur Nutzung überlassen werden.

Schritt 2 — KYC, Eignung und Mittelherkunft

Die Gesellschaft darf Identitäts- und Adressnachweis, Steuerwohnsitz, wirtschaftlich Berechtigte, Sanktions-/PEP-Prüfungen, Akkreditierung oder Eignung, Bank- oder Wallet-Eigentum und Nachweise zur Mittelherkunft verlangen. Sie darf Vorgänge gesetzlich bedingt aussetzen, ablehnen oder melden.

Schritt 3 — Immobilienprüfung

Der Kunde prüft Lage, Zustand, Bewertung, Erwerbsstruktur, Belegung, Mietannahmen, Budget, Finanzierung, Versicherung, Steuern, Rücklagen, Gebühren, Risiken, Haltedauer und Exit. Er muss Fragen stellen und unabhängigen Rat einholen.

Schritt 4 — Modellierung von Anteilen und Erträgen

Das Portal kann Tages-, Wochen-, Monats- und Jahreswerte anzeigen. Diese sind mathematische Darstellungen derselben Jahresprojektion und bedeuten keine tägliche oder wöchentliche Entstehung oder Zahlung.

Schritt 5 — Kaufanfrage

Der Kunde sendet eine unverbindliche Anfrage mit Immobilie, Anteilen, Betrag, Zahlungsart und Ausschüttungswunsch. Die Gesellschaft prüft Verfügbarkeit, Compliance, Struktur und Grenzen. „New“, „pending“ oder „agent review“ ist keine Annahme.

Schritt 6 — Offenlegung und Annahme

Kann die Anfrage fortgeführt werden, liefert die Gesellschaft Nachtrag und Offenlegungen. Annahme erfolgt nur durch Unterzeichnung des Nachtrags sowie erforderlicher Zeichnungs-, Gesellschafts-, Escrow-, Steuer- oder Risikodokumente.

Schritt 7 — Finanzierung

Nach Annahme erhält der Kunde verifizierte Bank- oder Kryptoanweisungen und prüft Empfänger, Token, Netzwerk, Referenz und Betrag. Zu früh, über ein falsches Netzwerk oder von Dritten gesandte Gelder dürfen abgelehnt oder verzögert werden.

Schritt 8 — Zuteilung

Zuteilung erfolgt erst nach frei verfügbaren Mitteln, vollständigen Unterlagen, Compliance-Freigabe und schriftlicher Bestätigung. Danach wird die Beteiligung im maßgeblichen Register erfasst.

Schritt 9 — Laufende Verwaltung

Gesellschaft oder benannter Verwalter führt Berichte, Kosten, Rücklagen und Ausschüttungen. Wesentliche Ereignisse umfassen Leerstand, Reparaturen, Versicherungsfälle, Refinanzierung, Verfahren, Verkauf oder Regulierung.

Schritt 10 — Exit oder Übertragung

Die Beteiligung kann illiquide sein. Übertragung, Rücknahme, Rückkauf oder Verkauf bestehen nur, wenn Nachtrag, Gesetz, Genehmigungen und Käufer dies zulassen. Sekundärmarkt und Exit-Termin werden nicht garantiert.

5. Beteiligung und Finanzmodell

5.1 Rechtsnatur und wirtschaftliche Ausgestaltung eines Anteils stehen im Nachtrag. Ein Anteil kann eine Beteiligung an einer Zweckgesellschaft, ein vertragliches Beteiligungsrecht oder ein anderes zulässiges Instrument sein. Ohne ausdrückliche Urkunde oder Regelung wird der Kunde nicht direkter Miteigentümer und darf die Immobilie nicht nutzen, vermieten, verwalten, beleihen oder belasten.

5.2 Anteile sind begrenzt und können vor Zuteilung reserviert, blockiert, storniert, neu bepreist oder zurückgezogen werden. Die Gesellschaft darf Anfragen ablehnen oder kürzen und erstattet nicht zugeteilte Gelder abzüglich nur rechtmäßiger, zuvor offengelegter Kosten.

6. Einnahmen, Kosten und Netto-Ausschüttungsertrag

Cashflow kann vereinnahmte Miete, zulässige Serviceerlöse, Versicherung sowie Verkaufs- oder Refinanzierungserlöse umfassen. Vor Ausschüttung dürfen abgezogen werden:

- Verwaltung, Vermietung, Reinigung, Versorgung, Wartung, Reparaturen, Investitionen, Einrichtung und Sicherheit;
- Versicherung, Grundsteuer, Gemeinschaftskosten, Genehmigungen, Berater-, Bank- und Zahlungskosten;
- Darlehenstilgung und -zinsen, Kreditgeberrücklagen, Finanzierung und Währungsumrechnung;
- im Nachtrag offengelegte Verwaltungs- oder Plattformgebühren;
- Leerstand, Forderungsausfall, Erstattung, Chargeback, Verfahren, Compliance und angemessene Rücklagen;
- gesetzliche Steuereinbehalte und sonstige Abzüge.

Netto-Ausschüttungsertrag = Tatsächliche Einnahmen − Immobilienkosten − Schuldendienst − Steuern/Einbehalte − Gebühren − Rücklagen

Kundenausschüttung = Netto-Ausschüttungsertrag × Anwendbare Beteiligungsquote

Bei unterschiedlichen Klassen, Stichtagen, Vorrechten oder Rechten gilt die Berechnung des Nachtrags, nicht eine einfache Quote.

7. Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresdarstellungen

Monatsdarstellung = Jahresdarstellung ÷ 12
Wochendarstellung = Jahresdarstellung ÷ 52
Tagesdarstellung = Jahresdarstellung ÷ 365

Diese Umrechnungen dienen nur der Darstellung. Sie sind keine Kontosalden, Zinsen, Löhne, direkt geschuldete Mieten, Renditegarantien oder Zahlungsfrequenzzusagen. Ergebnisse können geringer, verspätet, null oder negativ sein. Sofern der Nachtrag nichts anderes bestimmt, werden Ausschüttungen höchstens monatlich geprüft, können quartalsweise erfolgen oder als Rücklage einbehalten werden.

Wertsteigerung und Verkaufserlös sind ungewiss, vom Miet-Cashflow getrennt und entstehen nur bei einer Transaktion zu ausreichendem Nettopreis.

8. Zahlungen, digitale Vermögenswerte und Verwahrungsgrenzen

8.1 Genehmigte Transaktionen dürfen per verifizierter Überweisung oder zugelassenem digitalen Vermögenswert und Netzwerk finanziert werden. Die Gesellschaft verlangt niemals Private Keys, Seed Phrases, Bankpasswörter oder Fernzugriff.

8.2 Der Kunde trägt Risiken von Netzwerk, Adresse, Börse, Gas und Blockchain-Endgültigkeit. Nicht unterstützte Assets oder falsche Netzwerke können dauerhaften Verlust verursachen. Ein Transaktionshash beweist die Netzwerkübertragung, nicht die vertragliche Zuteilung.

8.3 Assets werden gemäß Nachtrag umgerechnet oder bewertet. Volatilität, De-Pegging, Überlastung, Sanktionen, Verwahrung oder Börsenbeschränkungen können Annahme verhindern. Erstattungen können in Fiat erfolgen und offengelegte Netzwerk- oder Umrechnungskosten enthalten.

8.4 Die Gesellschaft führt Transaktionsaufzeichnungen im gesetzlich erforderlichen Umfang getrennt. Der Nachtrag bezeichnet Escrow, Verwahrer, Objektgesellschaft, Bank, Wallet-Verfahren oder Zahlungsdienstleister.

9. Berichte und Aufzeichnungen

Das Portal kann Anfragen, Anteile, Modellwerte, Anweisungen und Status anzeigen. Die Gesellschaft bemüht sich um regelmäßige Updates und verfügbare jährliche Steuerinformationen. Bei Abweichung gelten unterschriebene Bestätigungen und offizielle Register. Der Kunde prüft Abrechnungen unverzüglich. Schreib-, Rechen-, Preis- oder Zuteilungsfehler dürfen mit Erklärung wesentlicher Auswirkungen berichtigt werden.

10. Steuern und unabhängige Beratung

Der Kunde ist für unabhängige Rechts-, Steuer-, Buchhaltungs-, Einwanderungs-, Wertpapier- und Finanzberatung verantwortlich. Grenzüberschreitende Beteiligungen können Meldungen, Einbehalte, Auslandsvermögen, Erbschaft, Übertragung, Einkommen, Kapitalgewinn oder weitere Steuern auslösen. Die Gesellschaft bestimmt nicht die persönliche Behandlung und nimmt gesetzliche Einbehalte vor.

11. Bestätigungen des Kunden

- Immobilien- und Bruchteilbeteiligungen sind spekulativ, illiquide und können Totalverlust verursachen;
- Vergangenheit, Bewertungen, Miethistorie und Zielrendite sagen die Zukunft nicht voraus;
- Leerstand, Mietausfall, Schäden, Katastrophen, Versicherung, Finanzierung, Zinsen, Regulierung, Steuern, Währung, Betrug und Cyberereignisse können Wert und Einkommen mindern;
- der Kunde kann die Risiken tragen und verlässt sich nicht auf mündliche Zusagen oder nicht offengelegte Garantien;
- keine Behörde billigt die Qualität allein wegen Registrierung oder Ausnahme;
- der Kunde investiert erst nach Prüfung aller objektspezifischen Unterlagen.

12. Pflichten und Grenzen der Gesellschaft

Die Gesellschaft verwaltet den beschriebenen Prozess nach Treu und Glauben, schützt Daten angemessen, führt Aufzeichnungen, legt bekannte wesentliche Gebühren offen und stellt Projektionen nicht als Garantien dar. Sie garantiert keine Mieter, Belegung, Bewertung, Finanzierung, Liquidität, Wechselkurse, Portalverfügbarkeit, Ausschüttungen oder Kapitalrückzahlung.

Soweit gesetzlich zulässig haftet keine Partei für mittelbare, beiläufige, besondere, exemplarische oder Folgeschäden. Unabdingbare Haftung, Betrug, Vorsatz sowie zwingende Wertpapier- oder Verbraucherrechte bleiben unberührt.

13. Laufzeit, Sperre und Beendigung

Der Vertrag gilt ab Wirksamkeitsdatum bis zur schriftlichen Kündigung. Bei Betrugsverdacht, Sanktionen, falschen Angaben, Sicherheitsereignissen, Missbrauch, wesentlichem Verstoß oder gesetzlicher Pflicht darf die Gesellschaft sofort sperren. Beendigung verhindert neue Anfragen, beendet aber bestehende Beteiligungen nicht; diese laufen nach Nachtrag bis Übertragung, Rückzahlung, Verkauf oder Liquidation. Zahlung, Vertraulichkeit, Aufzeichnungen, Steuern, Risiko, Haftung, Streit und Rechtswahl wirken fort.

14. Datenschutz, Vertraulichkeit und Mitteilungen

Die Gesellschaft darf Identitäts-, Kontakt-, Compliance-, Transaktions-, Zahlungs-, Wallet-, Steuer- und Dokumentdaten zur Verwaltung, Betrugsprävention und Erfüllung gesetzlicher Pflichten verarbeiten. Notwendige Weitergabe an Berater, Banken, Zahlungsdienstleister, Verwahrer, Verwalter, Identitätsanbieter, Behörden und Regulierer ist zulässig. Offizielle Mitteilungen können im Portal oder an die letzte verifizierte Adresse erfolgen. Marketing-Einwilligung bleibt getrennt.

15. Zusicherungen

Jede Partei sichert Geschäftsfähigkeit und Vertretungsmacht zu. Der Kunde sichert rechtmäßige Mittel, keinen Zweck der Geldwäsche oder Umgehung, echte Unterlagen und Vereinbarkeit mit seinen sonstigen Pflichten zu.

16. Anwendbares Recht und Streitigkeiten

Es gilt das Recht Floridas, vorbehaltlich zwingenden Bundesrechts und unabdingbarer Rechte am Wohnsitz des Kunden. Die Parteien versuchen 30 Tage eine gutgläubige Einigung oder Mediation. **Gerichtsstand oder Schiedsvereinbarung ist durch Florida-Rechtsberater zu ergänzen:** [WIRKSAME KLAUSEL EINFÜGEN]. Zwingende Rechte werden nicht abbedungen.

17. Allgemeines

Vertrag, Datenschutzerklärung und unterzeichnete Nachträge bilden die maßgebliche Vereinbarung. Änderungen bedürfen der Schriftform. Unwirksame Bestimmungen werden minimal getrennt; Nichtdurchsetzung ist kein Verzicht. Abtretung durch den Kunden braucht Zustimmung. Gegenstücke und elektronische Signaturen sind zulässig. Für diese Fassung gilt Deutsch, sofern unterzeichnete Dokumente keine vorrangige Sprache festlegen.

18. Unterzeichnung und elektronische Einwilligung

Mit der Unterschrift bestätigt jede Partei, den Vertrag gelesen, verstanden und freiwillig angenommen zu haben. Die Parteien stimmen elektronischer Abwicklung, elektronischen Signaturen und elektronisch gespeicherten Ausfertigungen im gesetzlich zulässigen Umfang zu.

FÜR DIE GESELLSCHAFT
[VOLLSTÄNDIGER RECHTLICHER FIRMENNAME]

Bevollmächtigter Vertreter — Name

Funktion / Vollmacht

Unterschrift

Datum, Uhrzeit und Zeitzone



KUNDE

Vollständiger rechtlicher Name

Wohnanschrift

E-Mail-Adresse

Unterschrift

Datum, Uhrzeit und Zeitzone

19. Dokumentenverifikation

Vertrags-ID	BW-AGR-_____
Version	1.0 — Entwurf vorbehaltlich rechtlicher Freigabe
Zeitstempel	_____ (UTC)
SHA-256-Hash	_____
URL / QR	https://www.brickwise-immo.de/verify/_____

20. Optionale notarielle Bestätigung

Dieser Abschnitt darf ausschließlich durch einen ordnungsgemäß bestellten Notar ausgefüllt werden. Das Brickwise-Unternehmenssiegel ist kein Notarsiegel.

Bundesstaat: _____ County: _____

Das vorstehende Instrument wurde am _____ vor mir anerkannt durch _____, persönlich bekannt oder ausgewiesen durch _____.

Unterschrift und Name des Notars

Kommissionsnummer und Ablauf

BEREICH FÜR NOTARSIEGEL

VOR VERWENDUNG: Rechtsträger und Registrierung eintragen; Angebotsregistrierung oder Ausnahme, Haltestruktur und Verwahrung bestätigen; Gebühren, Offenlegungen und Streitklausel freigeben; Immobilien-Nachtrag erstellen; Datenschutz, AML/KYC, Steuern, Verbraucher-, Sanktions- und grenzüberschreitende Anforderungen prüfen.